

0001433-34.2017.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... materialidade delitiva do delito de roubo circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05), laudo necroscópico (fl. 08), laudo de acidente de trânsito (fls. 36/45) e relatório policial juntado (fls. 55/58), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Contudo, a autoria não restou devidamente comprovada, sendo que tal situação gera dúvida quanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, ., Varadouro - CEP 11600-000, Fone: (12) 3892-3111, Sao Sebastiao-SP - E-mail: saosebacr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001433-34.2017.8.26.0587

Classe - Assurto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu(a):

Wesley Santos Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia de fls. 64/66, no dia 02 de janeiro de 2017, por volta das 14:45 horas, no quilômetro 124 da Rodovia SP-055 (Avenida Manoel Hipólito do Rego), nº 1282, bairro Arrastão, nesta cidade e comarca de São Sebastião, Wesley Santos Gomes, qualificado à fl. 29, culposamente, tendo em vista sua conduta imprudente, matou a vítima Benedito Alexandre, conforme laudo necroscópico de fl. 08.

Em razão destes fatos, o réu Wesley Santos Gomes, qualificado à fl. 08, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 121, §3º, do Código Penal.

A denúncia foi recebida à fl. 67. O réu foi pessoalmente citado (fl. 79), tendo apresentado resposta à acusação à fl. 83.

Mantido o recebimento da denúncia e determinado o prosseguimento do feito (fls. 84/85), durante a instrução foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pelas partes, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 101/103 e 126). Em memoriais por escrito (fls. 132/135), o Ministério Público requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que deve ser julgada improcedente, porque a prova produzida sob o crivo do contraditório não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para se proferir sentença condenatória.

A testemunha Jeferson Alexandre, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que conheceu o réu por ocasião da audiência. Às reperguntas do Ministério Público disse que não presenciou o acidente que vitimou seu pai. Estava voltando de viagem de São Paulo, chegando na cidade de noite. Seus familiares disseram que seu pai estava saindo de casa de noite, estando com o trânsito parado por conta da temporada. Os carros deram passagem para seu pai ir para o centro, na pista do outro lado. Veio um carro sentido bairro no corredor das motos. Nada sabe informar acerca da velocidade da moto do réu. Chegou na cidade por volta de 19:30 horas, passou na casa da sua mãe para ver como ela estava e foi direto para a UTI. Às reperguntas da Defesa disse que seu pai saiu de sua casa para pegar a pista do outro lado, onde não tinha retorno. Os carros estavam parados por conta do trânsito. A velocidade máxima é 60 km/h. Com o trânsito fluindo normal, o seu pai teria que pegar o retorno.

Em seu interrogatório, o réu Wesley Santos Gomes, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negando os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, informando que estava vindo pelo corredor, que o trânsito estava lento, que o senhor saiu da casa dele. Que os carros estavam abrindo para as motos passarem, que não viu a moto saindo e que colidiu na lateral da moto. Às reperguntas do Ministério Público disse que não prestou socorro, foi um caminhão de bombeiros que estava passando que prestou socorro para os três: réu e namorada e vítima. Estava a 50, 60 km/h. Foi hospitalizado e chegou a ficar 2 horas. Conversou com a vítima, que perguntava o tempo todo da sua namorada, que era menor na época. Conheceu o filho da vítima no dia de hoje, tendo conversado sobre o pai ele e sobre o acidente. Alegou que o filho da vítima não o considera culpado. Às reperguntas da Defesa disse que o retorno não ficava no local do acidente.

Pois bem.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que deve ser julgada improcedente, porque não houve a produção de prova sob o crivo do contraditório, sendo requisito indispensável para se proferir sentença condenatória.

De acordo com o artigo 155, do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Na análise das provas coligidas, verifica-se que o conjunto probatório é frágil para acarretar a condenação criminal.

Com efeito:

A materialidade delitiva do delito de roubo circunstanciado estão bem comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05), laudo necroscópico (fl. 08), laudo de acidente de trânsito (fls. 36/45) e relatório policial juntado (fls. 55/58), tudo corroborado pela prova oral colhida em juízo.

Contudo, a autoria não restou devidamente comprovada, sendo que tal situação gera dúvida quanto à dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

Não houve, dessa forma, a produção de elementos suficientes para uma sentença condenatória na situação em apreço.

Como sempre é bom lembrar, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase em que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, insista-se, não ocorreu no caso presente, daí porque de rigor a absolvição do réu, fundada a decisão na falta de provas suficientes a incriminá-lo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - Recurso do Representante do "Parquet" -Condenação - INVIABILIDADE - Absolvição mantida. A dúvida quanto a prática da conduta durante a instrução desautoriza a formação de Juízo condenatório em desfavor do apelado. Impositiva, assim, a manutenção da Sentença absolutória, fundada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso Ministerial desprovido. (TJSP; Apelação 0015023-76.2012.8.26.0224; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 03/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, em consequência ABSOLVER o réu Wesley Santos Gomes, qualificado nos autos, da imputação contida na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações e anotações necessárias.

Sem custas.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 16 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA